

**PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE INTERÉS
NACIONAL LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE
CHUNCHUQUILLO, UBICADO EN LA PROVINCIA
DE JAÉN Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

El Grupo Parlamentario LEALTAD NACIONAL, a iniciativa del congresista **GUIDO BELLIDO UGARTE**, en ejercicio de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y conforme lo establecen los artículos 22 literal c), 67, 75 y 76 numeral 2 del Reglamento del Congreso de la República, 'proponen el siguiente proyecto de ley.

FÓRMULA LEGAL

El Congreso de la República
Ha dado la siguiente ley:

**LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE
CHUNCHUQUILLO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE JAÉN Y DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA**

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto declarar de interés nacional la creación del distrito de Chunchuquillo, ubicado en la provincia de Jaén y departamento de Cajamarca, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible de su población, fortalecer la presencia e institucionalidad del Estado en el ámbito local y mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios públicos básicos.

Artículo 2. Declaratoria de interés nacional y necesidad pública

Declárase de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Chunchuquillo, ubicado en la provincia de Jaén y departamento de Cajamarca, por constituir una medida orientada a impulsar el desarrollo territorial, fortalecer el proceso de descentralización, optimizar la gestión pública local y atender de manera más eficiente las necesidades de la población comprendida en su ámbito territorial.

Artículo 3. Acciones para la creación del distrito

El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, por intermedio de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, y de las demás entidades competentes, en coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de Jaén, realiza las acciones necesarias para la formulación, evaluación y tramitación de los estudios técnicos, territoriales, administrativos y presupuestales requeridos para la creación del distrito de Chunchuquillo, conforme a la normativa vigente en materia de demarcación y organización territorial.

Artículo 4. Participación ciudadana y enfoque territorial

Las acciones derivadas de la presente ley se ejecutan promoviendo la participación activa de la población comprendida en el ámbito territorial del futuro distrito de Chunchuquillo, así



como la articulación con las organizaciones sociales, comunidades campesinas, asociaciones de productores, autoridades locales y demás actores involucrados, respetando su identidad histórica, cultural, social, económica y geográfica.

Lima, junio del 2026

[Handwritten signatures and text]
Guido Bellido Ugarte
Heidy Juárez Calle
[Other illegible signatures]

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

1.1. ANTECEDENTES

La Constitución Política del Perú reconoce la autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos locales, estableciendo que la organización territorial constituye un instrumento fundamental para promover el desarrollo equilibrado del país y garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos. En ese marco, el Estado peruano ha impulsado progresivamente procesos de descentralización orientados a acercar la gestión pública a la ciudadanía, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales y promoviendo una mayor participación de la población en los asuntos públicos.

La creación de nuevas circunscripciones territoriales responde precisamente a la necesidad de adecuar la estructura político-administrativa del país a las dinámicas demográficas, económicas y sociales de cada territorio, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos públicos y una atención más oportuna de las demandas ciudadanas.

El centro poblado de Chunchuquillo, ubicado en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, constituye un importante núcleo poblacional y económico que ha experimentado un crecimiento sostenido durante las últimas décadas. Su población desarrolla principalmente actividades vinculadas a la agricultura, ganadería, comercio y servicios, contribuyendo significativamente a la economía local y provincial.

No obstante, la distancia geográfica respecto de los principales centros de decisión administrativa y las limitaciones existentes para la atención oportuna de las necesidades de la población han generado una demanda constante por una mayor presencia institucional del Estado. Esta situación dificulta la adecuada planificación territorial, limita la capacidad de gestión de las autoridades locales y reduce las posibilidades de ejecutar proyectos de inversión pública orientados al cierre de brechas sociales y de infraestructura.

El fortalecimiento de la gestión pública territorial constituye uno de los principales desafíos para garantizar el desarrollo sostenible de las localidades rurales y de aquellos centros poblados que presentan una dinámica económica y social propia. La creación de nuevas unidades territoriales permite acercar la administración pública a la ciudadanía, mejorar los mecanismos de participación vecinal y optimizar la prestación de servicios esenciales como saneamiento, salud, educación, seguridad ciudadana y mantenimiento de infraestructura vial.

En tal sentido, la creación del distrito de Chunchuquillo representa una alternativa legítima para fortalecer la gobernanza local, promover una administración más eficiente y generar condiciones favorables para la implementación de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

Se tienen siguientes antecedentes legislativos en la misma materia:

NRO. DE PROYECTO DE LEY	DENOMINACIÓN
10198/2024-CR	LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE CHUNCHUQUILLO EN LA PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El departamento de Cajamarca¹, ubicado en la zona norte del Perú, cuenta con una extensión territorial de 33,318 km² y una población superior a 1.4 millones de habitantes, distribuidos en trece provincias y ciento veintisiete distritos. Entre ellas destaca la provincia de Jaén, reconocida como uno de los principales espacios de desarrollo económico de la región debido a su importante producción agropecuaria y a su función de articulación entre la costa, sierra y selva del norte peruano.

La economía de la provincia de Jaén² se sustenta principalmente en la agricultura y la ganadería, destacando la producción de café, arroz, maíz, cacao, yuca y diversos cultivos de pan llevar. Sin embargo, amplios sectores rurales aún enfrentan limitaciones en infraestructura, conectividad y acceso a servicios públicos, situación que restringe sus oportunidades de desarrollo y dificulta la atención oportuna de sus necesidades.

En este contexto se ubica el centro poblado de Chunchuquillo³, perteneciente actualmente al distrito de Colasay, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Fue creado mediante Resolución Municipal N.º 085-85-CPJ, de fecha 10 de junio de 1985, constituyéndose progresivamente en el principal centro de servicios y articulación territorial para los caseríos de su entorno. A partir de su creación se impulsó la implementación de infraestructura básica, incluyendo establecimiento de salud, redes de electrificación, sistema de agua potable, puente carrozable, iglesia y espacios públicos, fortaleciendo su rol como núcleo de desarrollo local.

Chunchuquillo se localiza al noreste de la ciudad de Jaén, aproximadamente a 61 kilómetros de la capital provincial y a 32 kilómetros de la capital distrital de Colasay. La propuesta de creación distrital comprende cuarenta centros poblados y caseríos que mantienen una estrecha vinculación territorial, económica y social con

¹ <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/Cajamarca-Characterizacion.pdf>

² <https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/04/Plan-de-Desarrollo-Econ%C3%B3mico-de-la-Provincia-Ja%C3%A9n.pdf>

³ <https://www.deperu.com/centros-poblados/hacienda-chunchuquillo-35776>

Chunchuquillo, conformando una población total de 5,698 habitantes, de los cuales 873 residen en el centro poblado principal.

La actividad económica predominante en el ámbito propuesto es la agricultura, complementada con la ganadería y el comercio local. Los productores de la zona se dedican principalmente al cultivo de café, maíz, arroz, yuca, frijol y plátano, así como a la crianza de ganado vacuno, porcino y animales menores. Estas actividades constituyen la principal fuente de ingresos de la población y dinamizan los intercambios comerciales entre los distintos caseríos.

En materia de servicios públicos, el ámbito territorial cuenta con establecimientos de salud ubicados en Chunchuquillo, Chunchuca, San Lorenzo y Los Cedros, los cuales brindan atención básica a la población de la zona. Asimismo, dispone de instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria distribuidas estratégicamente en diversos sectores, garantizando el acceso a la educación de niños y adolescentes de las comunidades rurales.

No obstante, el crecimiento poblacional, la dispersión geográfica de los centros poblados y la distancia respecto de la capital distrital han generado limitaciones para una adecuada gestión del territorio. La dependencia administrativa del distrito de Colasay dificulta la atención oportuna de las demandas ciudadanas, retrasa la ejecución de proyectos de inversión pública y limita la capacidad de respuesta frente a las necesidades específicas de la población.

A ello se suma la insuficiente presencia institucional del Estado, las dificultades de conectividad vial y las restricciones para acceder a servicios administrativos y programas públicos, factores que afectan la planificación territorial y la ejecución de proyectos orientados al cierre de brechas en infraestructura, salud, educación, saneamiento y desarrollo productivo.

En ese sentido, la actual condición de centro poblado resulta insuficiente para atender las necesidades de una jurisdicción integrada por cuarenta centros poblados y caseríos con una población cercana a seis mil habitantes. La creación del distrito de Chunchuquillo permitirá fortalecer la gestión pública local, acercar la administración a la ciudadanía, optimizar la asignación de recursos, mejorar la prestación de servicios públicos y promover una planificación territorial acorde con la realidad y potencialidades de la zona.

Por las consideraciones expuestas, la creación del distrito de Chunchuquillo constituye una necesidad de interés público orientada a fortalecer el proceso de descentralización, mejorar la gobernanza territorial y promover el desarrollo integral de su población. En consecuencia, el presente Proyecto de Ley que declara de interés nacional la creación del distrito de Chunchuquillo constituye la respuesta normativa a una demanda histórica de sus habitantes, impulsando las acciones necesarias para evaluar y concretar su futura distritalización en beneficio de la provincia de Jaén y del departamento de Cajamarca.

JUSTIFICACIÓN LEGAL:

La presente iniciativa legislativa se sustenta en el marco constitucional y legal vigente que regula la organización territorial del Estado, el proceso de descentralización y la autonomía de los gobiernos locales, teniendo como finalidad declarar de interés nacional la creación del distrito de Chunchuquillo, ubicado en la provincia de Jaén y departamento de Cajamarca. Dicha medida se orienta a fortalecer la organización político-administrativa del territorio, mejorar la presencia institucional del Estado y promover el desarrollo integral y sostenible de la población comprendida en el ámbito territorial propuesto.

La Constitución Política del Perú establece en su artículo 43⁴ que el Estado peruano es unitario y descentralizado, reconociendo a la descentralización como principio fundamental de la organización del poder público. En ese sentido, dicho modelo busca garantizar una adecuada distribución de competencias y una gestión pública eficiente y cercana a la ciudadanía, especialmente en territorios que presentan crecimiento poblacional, dinamismo económico y necesidades específicas que demandan una mayor capacidad de gestión pública.

Asimismo, el artículo 44⁵ de la Constitución dispone que es deber primordial del Estado promover el bienestar general y el desarrollo integral de la Nación, lo que implica la obligación de adoptar medidas orientadas a reducir las brechas sociales, económicas y territoriales existentes, garantizando una adecuada provisión de servicios públicos y mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades.

Por su parte, el artículo 188⁶ de la Constitución reconoce que la descentralización constituye una política permanente del Estado, mientras que el artículo 189⁷ garantiza la autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos regionales y locales, como instrumentos fundamentales para impulsar el desarrollo

⁴ **Constitución Política del Perú:**

Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.

El Estado es uno e indivisible.

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

⁵ **Constitución Política del Perú:**

Artículo 44.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

⁶ **Constitución Política del Perú:**

Artículo 188.- La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.

Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos, así como el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo con la ley.

⁷ **Constitución Política del Perú:**

Artículo 189.- El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación.

El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados.

territorial, fortalecer la gobernanza local y promover una efectiva participación ciudadana en la gestión pública.

En este contexto constitucional, el ámbito territorial de Chunchuquillo, ubicado en la provincia de Jaén y departamento de Cajamarca, presenta características geográficas, sociales, económicas y culturales que justifican la necesidad de fortalecer su organización político-administrativa. La localidad constituye un importante espacio de articulación territorial para los centros poblados y comunidades de su entorno, desarrollando principalmente actividades agrícolas, pecuarias, comerciales y de servicios que contribuyen significativamente a la economía local y provincial. Asimismo, posee una identidad histórica y cultural propia, sustentada en las tradiciones y costumbres de la población cajamarquina, así como en la existencia de organizaciones sociales y productivas que impulsan permanentemente iniciativas orientadas al desarrollo de su jurisdicción.

No obstante, las características geográficas del territorio, la dispersión de los centros poblados y la distancia respecto de los principales espacios de decisión administrativa generan limitaciones para una atención eficiente de las necesidades de la población. Esta situación dificulta la ejecución oportuna de proyectos de inversión pública, restringe la planificación territorial y limita la implementación de políticas públicas adaptadas a la realidad local. En consecuencia, la eventual creación del distrito de Chunchuquillo permitirá acercar la administración pública a la ciudadanía, fortalecer la gestión territorial y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a las demandas de la población.

En el mismo sentido, la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, establece que la organización del territorio tiene como finalidad garantizar una adecuada administración político-administrativa del país, promover el desarrollo sostenible y mejorar la prestación de los servicios públicos. Bajo dicho marco normativo, la creación de distritos constituye un mecanismo legítimo para fortalecer la gestión territorial y responder de manera más eficiente a las necesidades de la población.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 191-2020-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27795, dispone que los procesos de creación distrital deben sustentarse en criterios técnicos de continuidad territorial, dinámica poblacional, identidad social, actividad económica y viabilidad administrativa, aspectos que deberán ser evaluados por las entidades competentes durante la formulación y tramitación de los estudios correspondientes para la creación del distrito de Chunchuquillo.

De igual manera, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, establece que el proceso de descentralización tiene como finalidad alcanzar un desarrollo integral, armónico y sostenible del país mediante una adecuada distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, fortaleciendo la gestión local como eje fundamental del desarrollo territorial.

Finalmente, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce a los gobiernos locales como entidades básicas de la organización territorial del Estado, responsables de promover el desarrollo local, la prestación de servicios públicos y la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

En consecuencia, la presente iniciativa legislativa se encuentra plenamente respaldada por el marco constitucional y legal vigente, al responder a los principios de descentralización, fortalecimiento institucional, eficiencia administrativa y desarrollo territorial equilibrado. Por ello, constituye una propuesta orientada a impulsar las acciones necesarias para evaluar la creación del distrito de Chunchuquillo, fortalecer la presencia del Estado en el territorio y contribuir al desarrollo sostenible de la provincia de Jaén y del departamento de Cajamarca.

1.3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La presente iniciativa legislativa propone declarar de interés nacional la creación del distrito de Chunchuquillo, ubicado en la provincia de Jaén y departamento de Cajamarca, a fin de impulsar las acciones técnicas, administrativas y de coordinación interinstitucional necesarias para evaluar y promover su futura conformación como unidad político-administrativa, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio, mejorando las condiciones para la prestación de servicios públicos, promoviendo una gestión más cercana a la población y contribuyendo al desarrollo económico, social y territorial sostenible de la zona.

1.4. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política del Perú
- Reglamento del Congreso de la República
- Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial
- Decreto Supremo N° 191-2020-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La entrada en vigencia de la presente ley declarará de interés nacional la creación del distrito de Chunchuquillo, constituyendo un mandato de carácter político e institucional para que las entidades competentes del Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional de Cajamarca y las autoridades provinciales correspondientes promuevan las acciones necesarias orientadas a la evaluación, formulación y tramitación de los estudios técnicos requeridos por la normativa vigente sobre demarcación y organización territorial. Asimismo, la ley no modificará de manera inmediata la delimitación territorial existente ni generará la creación automática del nuevo distrito, sino que impulsará el desarrollo de los procedimientos administrativos y técnicos que permitan determinar la viabilidad de la propuesta conforme al marco legal aplicable.

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La presente propuesta legislativa no irroga gasto adicional al erario nacional, tanto más al ser de carácter declarativo, conlleva un proceso para la implementación de acciones

que contribuyan a la creación del distrito de Chunchuquillo. Los beneficios para los habitantes serán los siguientes:

ACTORES INVOLUCRADOS	ANÁLISIS	
	BENEFICIO	COSTO
ESTADO	• Permitirá fortalecer el proceso de descentralización y organización territorial del país • Facilitará una mejor articulación entre los distintos niveles de gobierno • Contribuirá a optimizar la planificación de las inversiones públicas • Favorecerá una mayor presencia institucional del Estado en territorios que requieren una atención más cercana y eficiente.	Aprobación de la Ley
JAÉN	• Contará con una organización territorial más adecuada a las necesidades de su población • Mejorará la distribución de competencias administrativas • Fortalecerá los mecanismos de planificación y gestión del desarrollo local • Promoverá una mejor coordinación entre las autoridades provinciales y las futuras instancias distritales.	Ninguno
CHUNCHUQUILLO	• Accederá a mayores oportunidades de desarrollo económico y social • Dispondrá de una administración pública más próxima a sus necesidades • Mejorará su capacidad de gestión territorial • Fortalecerá su identidad institucional • Contará con mejores condiciones para impulsar proyectos de infraestructura, servicios básicos, desarrollo productivo y reducción de brechas sociales.	Ninguno

IV. RELACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL

La presente iniciativa legislativa tiene relación directa con las políticas de Estado en función a la Agenda Legislativa para el periodo anual de sesiones 2024-2025, contenida en RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO N° 006-2024-2025-CR, según se detalla:

Política de Estado: 3. AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL, respecto al siguiente tema:

- FOMENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Política de Estado: 8. DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA PARA PROPICIAR EL DESARROLLO INTEGRAL, ARMÓNICO Y SOSTENIDO DEL PERÚ, respecto al siguiente tema:

- REGULACIÓN REFERIDA A LA DESCENTRALIZACIÓN Y FUNCIONES EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO.

Política de Estado: 34. ORDENAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL, respecto al siguiente tema:

- DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.